

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ยึดถือตามมาตรา ๔^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ จึงมีใช้ที่รกร้างว่างเปล่าดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าแขวงทางหลวงอยุธยาได้ตรวจสอบแล้วบริเวณที่ตั้งป้ายดังกล่าวอยู่ในบริเวณเขตทางหลวง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตติดตั้งป้ายต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับข้อ ๑^{๔๓} ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณดังกล่าว และให้รื้อถอนออกไปได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจที่จะดำเนินการรื้อถอนป้ายได้เองตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๓ และ

^{๔๑-๔๒} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

^{๔๓} กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตกระทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ให้ยื่นคำร้องตามแบบ ร.ศ. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่จะกระทำโฆษณา พร้อมด้วยตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จำนวน ๒ ชุด

มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้ามผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาและให้รื้อถอนป้ายดังกล่าวออกไป จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับคำพิพากษาของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเป็นคำวินิจฉัย ในประเด็นที่ว่าจำเลยละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ ส่วนคำพิพากษาของศาลปกครองเป็นคำวินิจฉัยในประเด็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้าม มิให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาและให้รื้อถอนป้ายดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นคนละประเด็นกัน นอกจากนี้ การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง ต่อกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงซึ่งถือเป็นสาธารณะ โดยไม่ได้รับ หนังสือนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งมิใช่เป็นการวางไว้เพียงชั่วคราวเนื่องจากติดตั้งไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนาน จึงไม่ใช่ กรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด มิได้เป็นการใช้ดุลพินิจที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและให้รื้อถอน ป้ายโฆษณาดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๖/๒๕๕๖)

๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และคำสั่งให้ สรรองราชการ

การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้ดุลพินิจผิดพลาดในการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสรรอง ราชการ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่ง ในระหว่างสรรองราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชดใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีเท่ากับ เงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ

^{๔๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำความหรือละเว้นกระทำความ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง ทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

(๒) ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน



ตามสิทธิหากมิได้ถูกสำรวจราชการ พร้อมทั้งดอกเบี้ยยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แต่การใช้ดุลพินิจผิดพลาดในการออกคำสั่งดังกล่าวไม่ถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีมากเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น และเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ก็เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนมาในระดับหนึ่ง ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง และไม่ต้องดำเนินการโฆษณาคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๙) สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างไปในทางเอื้อประโยชน์กับบริษัท ท. จำกัด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน และได้มีคำสั่งให้สำรวจราชการผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งทั้งสองเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีเหตุผลในการออกคำสั่งดังกล่าว และในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งก็ได้รายงานว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เห็นควรว่ากล่าวตักเตือนไว้ครั้งหนึ่ง ซึ่งต่อมาปรากฏว่า ผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ก็ไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ดำเนินการไว้ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และคำสั่งให้สำรวจราชการผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทั้งสองดังกล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการเป็นเงิน ๔๐๙,๑๖๑ บาท และดอกเบี้ยยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และค่าเสียหายต่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูลเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโฆษณาคำสั่งยกเลิกสำรวจราชการผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัย หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจได้พิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลเพียงพอที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจย่อมสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้โดยไม่ต้องสืบสวน

ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ ๒^{๔๖} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ กรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ย่อมแสดงว่า กรณีข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดียังไม่มีมูลเพียงพอที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนแล้วเสร็จ ได้มีการรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เห็นควรว่ากล่าวตักเตือนไว้ครั้งหนึ่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งทำหนังสือดังกล่าวให้ผู้บังคับการกองวินัยตรวจพิจารณา มีความเห็นเสนอ ซึ่งกองวินัยได้พิจารณาสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการสืบสวน ได้รายงานแล้วมีความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าควรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวก โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม เป็นเหตุผลสนับสนุนความเห็นดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีตามข้อเสนอของกองวินัย และแม้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จะโต้แย้งความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในบางประเด็น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มิได้สั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๔๕} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๔ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่

ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกลกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล้วแต่กรณีทันที

^{๔๖} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัย หากผู้บังคับบัญชาได้ พิจารณาในเบื้องต้นแล้วไม่มีมูลหรือมีพยานหลักฐานฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมีมูลเพียงพอที่จะ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปภายในอำนาจโดยไม่ต้อง สืบสวนข้อเท็จจริง แต่ถ้าจะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสืบสวนข้อเท็จจริงที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. นี้



โต้แย้งดังกล่าว ตามข้อ ๓๕ (๒)^{๔๗} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ จึงย่อมแสดงว่าการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนแล้วเสร็จ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนรับฟังข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และเนื่องจากเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและยังไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ เห็นควรว่ากล่าวตักเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจชอบที่จะนำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนมาพิจารณาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๘๔ ประกอบมาตรา ๘๕^{๔๘} และมาตรา ๘๙^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน แม้ตามหลักกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะไม่มีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องมีคำสั่งตามความเห็นดังกล่าวทุกกรณี โดยถือว่าข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีต่อไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม

^{๔๗} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๕ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนได้รับความเห็นและผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนแล้ว ให้พิจารณาดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนั้น ๆ ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) สั่งให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมได้ หากปรากฏว่าการสืบสวนเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๘-๔๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๕ เมื่อข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชานำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙

มาตรา ๘๙ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑ์กรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑ์กรรม

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทำผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอำนาจ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี

ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรลดโทษ จะลดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีดุลพินิจดำเนินการทางวินัยอย่างไรต่อผู้ฟ้องคดี ก็จะต้องปรากฏข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่จะเป็ข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี โดยยังไม่ปรากฏข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายบัญญัติ ที่จะเป็ฐานข้อมูลสนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้ดุลพินิจมีคำสั่งดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งส่งผลให้การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคำสั่งดังกล่าวไปอ้างเพื่อออกคำสั่งสารองราชการผู้ฟ้องคดี คำสั่งสารองราชการจึงเป็คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามสิทธิหากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามปกติโดยมิได้ถูกสารองราชการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุในคำฟ้องว่าให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อใด จึงให้ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่เร่งรีบดำเนินการ ทำให้ขาดความรอบคอบ จึงเห็นได้ว่าการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสารองราชการ น่าจะไม่ถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีมากเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีสารองราชการดังกล่าว ก็ย่อมเป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนมาในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงและดำเนินการโฆษณาคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีสารองราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับหากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามปกติ พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ส่วนคำขออื่นให้ยก ทั้งนี้ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองควรดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (ถ้าหากมี) ตามที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามสิทธิให้ครบถ้วนเสมือนหนึ่งไม่เคยถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง



และไม่เคยถูกสำรองราชการด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๘)

๔) คำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ

การสั่งให้ไปช่วยราชการ งานที่ให้ไปช่วยดังกล่าวต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการด้วย

คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการมิใช่คำสั่งลงโทษ ประกอบกับคำสั่งดังกล่าวมิได้ระบุเหตุแห่งการสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการว่าเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างไร จึงมิได้เป็นการกล่าวไขขาวซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง อีกทั้ง การสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งและอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน จึงมิได้เป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียชื่อเสียงเกียรติคุณที่จะเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงได้ ส่วนค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องเป็นความเสียหายที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และร่างกายอย่างปรากฏชัดเจนอันเป็นผลจากการกระทำละเมิด แต่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่อื่นเป็นการชั่วคราว แม้จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเหนื่อยเหี่ยวและต้องอยู่อย่างบ้างก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกโดยทั่วไปของมนุษย์ปุถุชน และอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวก็จะลดน้อยและจางหายไปตามระยะเวลา โดยเฉพาะเมื่อนาคดีสู่ศาลและศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่ง ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดีย่อมดีขึ้น อารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่น่าจะถึงกับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีต้องกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว สังกัดกองคลัง สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการงานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายการเงินและบัญชี กองการประปา สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราวมีกำหนด ๖ เดือน ซึ่งหลังจากผู้ฟ้องคดีมาช่วยราชการแล้วไม่ปรากฏว่ามีราชการที่สำคัญและจำเป็นแต่อย่างใด แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อจงใจกลั่นแกล้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อสถานะสิทธิและหน้าที่ และกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ สูญเสียสิทธิและโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของ

ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ท.จ. สมุทรสาคร) ซึ่งต่อมาได้มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และให้เทศบาลนครสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าถูกทำลายอาชีพโดยขาดโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการขาดทักษะในการพัฒนางานอาชีพจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าสูญเสียสิทธิและโอกาสอันพึงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาหากอยู่ในตำแหน่งเดิมจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียขวัญกำลังใจจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ ว กองคลัง สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่กองการประปาซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกันได้ โดยไม่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ตามข้อ ๒๘๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แต่การสั่งให้ไปช่วยราชการดังกล่าวต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย ข้อเท็จจริงในสำนวนคดีปรากฏว่า เหตุที่ผู้อำนวยการกองการประปาได้มีหนังสือถึงปลัดเทศบาลนครสมุทรสาครขออนุญาตให้กองการประปายืมตัวพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือผู้มีประสบการณ์งานพัสดุจำนวน ๑ คน ในสังกัดกองคลังหรือกองอื่นเพื่อให้ไปช่วยปฏิบัติราชการงานตรวจสอบสภาพทรัพย์สินชำรุด งานควบคุมและลงทะเบียนทรัพย์สิน งานตรวจสอบพัสดุประจำปี การแจ้งชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเบิกจ่ายพัสดุประจำวัน และลงบัญชีรับ-จ่าย และการควบคุมมาตรฐานวัดน้ำประปา (รับ-จ่ายมาตรฐานวัดน้ำ) เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ๓ ที่ปฏิบัติงานนี้อยู่ได้โอนย้ายไปสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้อำนวยการกองการประปามีความประสงค์จะขอยืมตัวพนักงานเทศบาลเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ ที่โอนย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว กองคลัง ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปา โดยกำหนดให้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ เดิมรับผิดชอบ และเป็นเหตุให้ผู้อำนวยการกองการประปาได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุในคำสั่ง ซึ่งหากพิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุระดับ ๖ ที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่ เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้างาน



ที่กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ จะเห็นได้ว่าเป็นงานปฏิบัติที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุมากนัก ซึ่งงานดังกล่าวแต่เดิมใช้เพียงเจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ เป็นผู้ปฏิบัติ ประกอบกับข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่พัสดุนั้นจะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนั้น กองการประปาที่มีเจ้าหน้าที่พัสดุนั้น ๒ อีกคนหนึ่ง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุนั้น ๓ โอนย้ายไป ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุนั้น ๒ ไปช่วยปฏิบัติราชการงานหน้าห้องปลัดเทศบาลโดยไม่มีกำหนดเวลา และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีให้เหตุผลว่าเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีประสบการณ์แต่กลับปรากฏว่างานด้านพัสดุของกองการประปาที่มีความสำคัญที่ต้องอาศัยประสบการณ์กลับมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นรับผิดชอบ ดังนั้น ภารกิจหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาจึงไม่เหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว ที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งที่กองคลังก็มีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปรากฏจากหลักฐานที่กองคลังได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการกองคลังขอให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยงานด้านพัสดุ และขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงขัดแย้งกับข้อกล่าวอ้างของผู้ดำเนินการกองคลังที่ว่า การให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาไม่ทำให้งานกองคลังเกิดความเสียหาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปาจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒๘๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับในส่วนของการเสียหายนั้น เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายในผลกระทบต่อชื่อเสียง ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายขวัญกำลังใจ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนค่าชดเชยอื่นให้ยก ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ประเด็นที่ต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์จึงมีเพียงว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและขวัญกำลังใจของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ สำหรับค่าเสียหายต่อชื่อเสียงนั้นเนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองการประปามีใช้คำสั่งลงโทษ อีกทั้ง ตามคำสั่งก็มีได้ระบุเหตุแห่งการสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการว่าเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างใด จึงมิได้เป็นการกล่าวหาว่าทุจริตหรือความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง การสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่ง และอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน จึงมิได้เป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียชื่อเสียงเกียรติคุณที่จะเรียกค่าเสียหายได้ ส่วนค่าเสียหายต่อขวัญกำลังใจนั้น เป็นค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องเป็นความเสียหายที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และร่างกายอย่างปรากฏชัดเจนว่าเป็นผลจากการกระทำละเมิด แต่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วย

ปฏิบัติราชการที่อื่นเป็นการชั่วคราว แม้จะทำให้ผู้ฟ้องคดีน้อยเนื้อต่ำใจและท้อถอยอยู่บ้าง ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกโดยทั่วไปของมนุษย์ปุถุชน และอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวก็จะลดน้อย และจางหายไปตามระยะเวลา โดยเฉพาะเมื่อนาคดีสู่ศาล และศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว จนผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่ง ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดีย่อมดีขึ้น อารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟ้องคดี ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่น่าจะถึงกับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดี พิพากษาแก้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอในส่วนของการค่าเสียหาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๓/๒๕๕๗)

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การควบคุมการก่อสร้างอาคาร

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ก่อสร้างผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือผิดไปจากวิธีการหรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต และได้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ โดยไม่มีใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารก็จะไม่สามารถใช้อาคารดังกล่าว และไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต ดังนั้น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมีการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจนเกิดเพลิงไหม้อันเป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต การกระทำละเมิดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากการจุดดอกไม้เพลิงเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีส่วนร่วมในการจุดดอกไม้เพลิง จึงไม่อาจถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นร่วมกับเจ้าของอาคารกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



แต่การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผลของความเสียหายดังกล่าวด้วย การกำหนดเงินค่าสินไหมทดแทนจึงต้องพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงของการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายผู้เสียชีวิต จึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าเสียหายทางจิตใจนั้น ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดให้เรียกร้องได้ ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายด้านจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาของนาย ก. ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารซานติกาผับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีสาเหตุมาจากการจุดดอกไม้ไฟ แล้วเกิดประกายไฟลุกไหม้ผ้าเพดานเหนือเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็ว เกิดควันไฟจำนวนมาก และมีเปลวไฟตกใส่ผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งรายงานการตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานและสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทยพบว่า อาคารพิพาทดังกล่าว มีการตกแต่งเป็นพื้นสามระดับ ตกแต่งหุ้มผนังและเสาด้วยโฟมและไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นวัสดุติดไฟได้ง่ายและเป็นเชื้อเพลิง พบซากหลอดทองแดงของสายไฟที่ฉนวนหุ้มละลายพาดวางไว้บนโครงผ้าเพดานโดยไม่ติดตั้งอยู่ภายในท่อร้อยสายไฟ ประตุนหน้าต่างเป็นกระจกชนิดธรรมดา และแตกเสียหายเป็นชิ้นส่วนมีคม ชั้นใต้ดินมีทางขึ้นลงด้วยบันไดเพียงทางเดียว และทางสัญจรมีลักษณะเป็นปลายตัน ไม่พบระบบตรวจจับความร้อนและควันไฟ ไม่พบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่พบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ ไม่พบป้ายทางหนีไฟ ไม่พบแผนผังทางหนีไฟ ไม่พบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่บนพื้นลดระดับต่ำลงไปจากระดับพื้นทางเข้าประมาณ ๑.๕๐ เมตร เชื่อมด้วยบันไดกว้างประมาณ ๑.๒๐ เมตร ห่างจากประตูทางเข้าใหญ่เพียงประมาณ ๓.๐๐ เมตร สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อาคารสถานบริการดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ข. จำกัด ที่ดัดแปลงต่อเติมอาคารผิดแบบ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับประเภทของอาคารพิพาท ตามข้อกำหนดของกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้เข้าใช้บริการสถานบริการพิพาทไม่สามารถหลบหนีออกจากอาคารได้ทันในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การเกิดเพลิงไหม้อาคารพิพาทเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการไม่ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสภาพโครงสร้าง ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยของอาคารสถานบริการชานติกำดับให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมถึงบุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ และค่าเสียหายทางจิตใจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๑๓,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสถานบริการชานติกำดับตั้งอยู่ในเขตพัฒนา ผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำการตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงอาคารหรือมีการใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เมื่ออาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารตึก (ชั้นลอย) ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อการพาณิชย์-พักอาศัย พื้นที่ ๑,๓๐๗ ตารางเมตร แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้ดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นสถานบริการ ซึ่งจัดเป็นอาคารสาธารณะตามข้อ ๒^{๕๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงต้องจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคารแต่ละชั้น แสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ตรังประตูหรือทางหนีไฟติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ท้ายตารางกฎกระทรวง ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบโดยทั่วถึง และต้องติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้สามารถมองเห็นช่องทางเดินในขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน ทั้งนี้ ตามข้อ ๕^{๕๑} ของกฎกระทรวง

^{๕๐-๕๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชย์กรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕ ในกรณีที่อาคารตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสำนักงาน มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย



ฉบับดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่าภายในของ อาคารพิพาทไม่ได้จัดให้มีป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ ไม่พบแผนผังทางหนีไฟ ไม่พบระบบ

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าว มีระบบความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

ในการสั่งการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช้บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลัก ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมี ลักษณะ ดังนี้

(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ

(ข) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้ บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

(๒) จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้โดยสะดวก

(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มี ๑ เครื่องต่อพื้นที่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตลอดเวลา

(๔) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบ อย่างทั่วถึง

(ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทำงาน

(๕) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้าย บอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๖) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน

ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้ระบบความปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปได้อีกก็ได้

ดับเพลิงอัตโนมัติหรือสปริงเกอร์ (sprinkler) ไม่พบระบบตรวจจับความร้อนและควันไฟ ไม่พบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่พบระบบไฟฉุกเฉินในพื้นที่บริการ การใช้วัสดุภายในส่วนใหญ่เป็นวัสดุติดไฟได้ง่ายและอาจก่อควันพิษเมื่อติดไฟ มีเส้นทางปลายตันในพื้นที่ใช้งาน มีลูกกรงเหล็กติดอยู่ตามประตูและหน้าต่างโดยทั่วไป ดังนั้น การตัดแปลงอาคารและการใช้อาคารดังกล่าวจึงเป็นไปได้คำนึงถึงความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารพิพาทจึงเป็นอาคารสาธารณะที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตวัฒนาได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้อำนวยการเขตฯ หาได้มีการสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารพิพาทดำเนินการแก้ไขอาคารดังกล่าวให้มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยแต่ประการใดไม่ เมื่ออาคารดังกล่าวได้เปิดเป็นสถานบริการชานติกาผ้าที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตวัฒนาไม่มาก ดังนั้น ผู้อำนวยการเขตฯ ย่อมต้องทราบดีว่าอาคารดังกล่าวได้มีการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือผิดไปจากวิธีการหรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต และได้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ โดยไม่มีใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การที่ผู้อำนวยการเขตฯ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ระงับการกระทำดังกล่าว และมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว รวมทั้งหากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป แต่ถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจที่จะสั่งให้หรือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐^{๕๒} มาตรา ๔๑^{๕๓} มาตรา ๔๒^{๕๔} และมาตรา ๔๓^{๕๕} จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่

^{๕๒-๕๕} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้างหรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำดังกล่าว



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากผู้อำนวยการเขตฯ ได้ใช้อำนาจออกคำสั่งห้ามใช้อาคาร และดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารก็จะไม่สามารถใช้อาคารดังกล่าว และไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิตได้ ดังนั้น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้อำนวยการเขตฯ จึงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้อาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจนเกิดเพลิงไหม้อันเป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต การกระทำของผู้อำนวยการเขตฯ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐ

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิด และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้นำคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไปขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เมื่อสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เชื่อว่า เกิดจากการจุดดอกไม้เพลิงเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีส่วนร่วมในการเปิดสถานบริการหรือจุดดอกไม้เพลิง จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมกับบริษัท ข. จำกัด กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผลของความเสียหายดังกล่าวด้วย โดยในการกำหนดเงินค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ของการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว เห็นควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่เกิดจากการเสียชีวิตของบุตรในอัตราร้อยละสิบห้าของค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก. ผู้เสียชีวิต จึงมีสิทธิได้รับค่าปลงศพตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยค่าโลงศพ ค่าฉัตรศพ ค่าเคลื่อนย้ายศพไปวัด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าศาลาไว้ศพและค่าเมรุเป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าใส่ซองสำหรับพระสวดเพลเป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท และค่าบวชหน้าไฟ พระหนึ่งรูป เณรเก้ารูป เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นควรกำหนดให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนค่าดอกไม้ที่ศาลาและเมรุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าอาหารฉันเพล วันละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ค่าใส่ซองพระสวดกลางคืน เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท และค่าอาหารแขกกลางคืนวันละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท นั้น เป็นจำนวนที่สูงเกินควร จึงกำหนดให้ค่าดอกไม้ที่ศาลาและเมรุ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าอาหารฉันเพลวันละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ค่าใส่ซองพระสวดกลางคืนวันละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท และค่าอาหารแขกกลางคืนวันละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเวลาเจ็ดวัน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท จึงกำหนดค่าปลงศพให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินรวม ๑๒๐,๔๐๐ บาท ส่วนค่าขาดไร้อุปการะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าในขณะที่เกิดเหตุ นาย ก. จะได้อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ และในอนาคตจะอุปการะกันหรือไม่ก็ตาม เมื่อนาย ก. เสียชีวิตในขณะที่มีอายุ ๓๖ ปี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีอายุ ๖๒ ปี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีอายุ ๖๓ ปี โดยอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยมีอายุเท่ากับ ๗๒ ปี นาย ก.



จึงยังสามารถประกอบภาระงานและอุปการะผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไปได้อีกสิบปี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงแต่ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเห็นถึงธุรกรรมทางการเงินของนาย ก. ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานว่า นาย ก. ได้จ่ายค่าอุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินเดือนละเท่าใด อีกทั้ง ค่าขาดไร้อุปการะเป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่แน่นอน เมื่อพิเคราะห์ถึงอายุของนาย ก. อายุของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และพฤติการณ์แห่งกรณีแล้วเห็นว่า ควรกำหนดเงินค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คิดเป็นค่าครองชีพในแต่ละวันวันละ ๒๐๐ บาท คิดเป็นเงินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท รวมสองคน เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินปีละ ๑๔๔,๐๐๐ บาท เป็นเวลาสิบปี รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหายทางด้านจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอมาด้วยนั้น ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้เรียกร้องได้ จึงไม่กำหนดค่าเสียหายด้านจิตใจให้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเป็นผลโดยตรงจากหลายเหตุด้วยกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้อำนวยการเขตฯ เป็นจำนวนร้อยละยี่สิบห้าของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทั้งหมด เมื่อศาลได้วินิจฉัยกำหนดความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๔๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๓๙๐,๑๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๓๙๐,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๗/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) การคืนของกลาง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีเป็นบทบัญญัติที่กำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการขอคืนของกลางเท่านั้น แต่การพิจารณาว่าต้องคืนของกลางหรือไม่ต้องผูกพันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น เมื่อรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของก่อนกำหนดระยะเวลาได้ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้อง

ขอคืนแล้ว การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่คืนรถไถนาเดินตามให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ศรีสะเกษ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้จับกุมบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันใช้ เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชในสวนยางพารา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนละเอาะ) อันเป็นความผิดฐานร่วมกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยึดอุปกรณ์ในการกระทำความผิดไว้ ๑๓ รายการซึ่งมีรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยในคำฟ้องระบุว่า “ของกลางเจ้าพนักงาน เก็บรักษาไว้ ยกเว้นรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ คืนแก่เจ้าของแล้ว” ซึ่งของกลางรายการที่ ๒ ตามที่ระบุในคำฟ้องฉบับดังกล่าวหมายถึงรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึง มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางจากผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ศรีสะเกษ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดี ทราบว่า ของกลางดังกล่าวเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อของกลางดังกล่าวไม่ใช่เป็นของ ผู้กระทำความผิดและเจ้าของมาขอคืนก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ดังกล่าว การคืน จึงต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕) ตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวไม่มีเหตุผล และการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่คืนรถไถนาเดินตามคันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย เนื่องจากต้องขาดรายได้จากการรับจ้างไถนาและสูบน้ำเข้านา เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคา เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อขอรับรถไถนาเดินตาม คันดังกล่าวคืน เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดเชยค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐



ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่มีการฟ้องคดีอาญา จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีนี้เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๔๐๐ บาท และให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องคดีจนกว่าชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าส่งมอบรถไถนาเดินตามคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่ดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถไถนาเดินตามคืนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคำฟ้องของพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษระบุให้เจ้าพนักงานเก็บรักษาของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดและมีการยึดไว้ ๑๑ รายการ และให้คืนของกลาง ๒ รายการ โดยในส่วนรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเป็น ๑ ใน ๒ รายการที่พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษระบุให้คืนแก่เจ้าของ โดยพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานสอบสวนจัดการของกลางตามมาตรา ๘๕^{๕๖} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามฐานความผิดที่จำเลยถูกกล่าวหาที่จะยึดไว้ได้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จึงมิได้มีคำขอให้ศาลริบรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีไว้ และสั่งให้พนักงานสอบสวนจัดการกับรถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๖๔ ตรี^{๕๘} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

^{๕๖} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้ต้องหาต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

^{๕๗-๕๘} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๖๔ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๔ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดหรือของผู้มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุเมตติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของก่อนกำหนดระยะเวลาได้ เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางดังกล่าวในระหว่างการพิจารณา คดีอาญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษารถไถนาเดินตามตามที่พิพาทไว้ แม้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดี ว่าให้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้พิจารณาคืนของกลางตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่บทบัญญัติดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติว่าด้วยการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา โดยเป็นบทบัญญัติที่กำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการ ขอคืนของกลางเท่านั้น ส่วนในการพิจารณาว่าต้องคืนของกลางหรือไม่ยังคงต้องผูกพันตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถไถนา เดินตามของผู้ฟ้องคดีเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจถูกริบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีหน้าที่ที่จะต้อง ดำเนินการสั่งการให้ส่งคืนรถไถนาเดินตามตามที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่คืนรถไถนาเดินตามซึ่งเป็นของกลาง ในคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อ การละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากต้องขาดรายได้จาก การรับจ้างไถนาและสูบน้ำเข้านา ทำให้รถไถนาเดินตามของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคา และทำให้ ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อขอรับรถไถนาเดินตามคันดังกล่าวคืน กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าเสียหายนั้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาล เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าเสียหายที่กล่าวอ้าง จึงกำหนดค่าเสียหายให้ตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอรับของกลางคืนตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีหน้าที่ ต้องพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับคำขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะครบกำหนด

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ

(๒) เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของ โดยการกระทำความผิดทางอาญา

